

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS TRES PALMAS, INC.,
RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA,
LEANNE ARCURI,

Demandantes,

vs.

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y
TRANSPORTACIÓN, OFICINA DE
GERENCIA Y PERMISOS DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMERCIO,
ING. CLAUDIO J. TORRES SERRANO,
ING. ALEXANDRA VELÁZQUEZ
DELGADO,

Demandados,

CIVL NÚM.: RN2025CV00064

SALA: 602

SOBRE:

INTERDICTO LEY 161-2009; Y
SENTENCIA DECLARATORIA

MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte codemandada Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (“ACT”), por conducto de su representación legal que suscribe, y muy respetuosamente expone y solicita:

1. Luego de culminado el Juicio en su Fondo de este caso el 29 de abril de 2026, este Honorable Tribunal autorizó a las Partes a someter sus respectivos memorandos de derecho en o antes del 22 de mayo de 2026.
2. En la noche del viernes 22 de mayo de 2026, la parte demandante y el codemandado OGPe presentaron sus respectivos memorandos de derecho y la parte compareciente presentó una solicitud de breve prórroga adicional, ya que, en ese momento, al abogado suscribiente le faltaba la aprobación final del borrador del memorando de derecho de la ACT.
3. El 25 de mayo de 2026, la parte demandante se opuso a esa solicitud de prórroga.
4. El 25 de mayo de 2026, la ACT presentó su memorando de derecho.
5. El 26 de mayo de 2026, este Tribunal denegó la solicitud de prórroga, decretó que no se acepta el memorando de derecho de la ACT acogiendo los fundamentos de la oposición de la parte demandante y ordenó el desglose del mismo del expediente judicial.
6. La ACT solicita reconsideración a esas determinaciones del 26 de mayo de 2026 de este Tribunal por los fundamentos que se exponen a continuación.

7. De entrada, contrario a lo planteado por la parte demandante y decretado por este Tribunal, la prórroga solicitada y haber sometido el memorando de derecho el 25 de mayo de 2026 no le causó un perjuicio real, específico y sustancial a la parte demandante, ni una ventaja indebida a la ACT, que justifique privar a la ACT de presentar un memorando de derecho que contribuya a la correcta adjudicación de las controversias jurídicas planteadas ante este Tribunal.

8. **La ACT y el abogado suscribiente no necesitaban, ni han necesitado, ver, leer o examinar de antemano el memorando de la parte demandante para someter el de la ACT.** Con la copia de la Demanda y la evidencia oral y documental de la parte demandante admitida en el Juicio en su Fondo, la ACT ya ha tenido amplio conocimiento de las alegaciones fácticas y los planteamientos jurídicos de la parte demandante. La ACT no necesita información adicional de la parte demandante, por lo que el memorando de derecho de la parte demandante es inmaterial para someter el nuestro. **Reiteramos que el memorando de derecho de la ACT fue preparado sin ver, leer o examinar de antemano el memorando de la parte demandante. Toda aseveración en contrario es una total especulación.**

9. Asimismo, la parte demandante se limitó a hacer una alegación general y conclusoria sobre un supuesto perjuicio. Es decir, **la parte demandante no ha identificado daño concreto alguno que haya sufrido como resultado de la breve extensión solicitada y por haberse sometido el memorando de derecho de la ACT el 25 de mayo de 2026.** La mera dilación mínima inherente a una prórroga razonable y haber sometido el memorando poco tiempo después del 22 de mayo de 2026 no constituye perjuicio jurídico suficiente para justificar la denegatoria de la prórroga y la exclusión del memorando de la ACT. La carga de demostrar un perjuicio real correspondía a la parte demandante y ésta no ha cumplido con dicha carga.

10. Además, **la parte demandante no identificó información específica alguna que colocara a la ACT en una posición procesal privilegiada, por lo que no es correcto que la ACT ha obtenido una ventaja indebida.**

11. Por ende, contrario a lo planteado por la parte demandante y decretado por este Tribunal, no existe la supuesta ventaja indebida que alega la parte demandante y tampoco existe un perjuicio real, específico y sustancial sufrido por la parte demandante.

12. De otra parte, la solicitud de prórroga fue presentada antes del vencimiento del término aplicable, de manera transparente, sin propósito dilatorio alguno y exponiendo las circunstancias que justificaban la extensión solicitada. La necesidad de obtener la revisión y

aprobación final de la ACT constituye justa causa porque era necesaria no sólo para garantizar la exactitud fáctica del memorando y la protección de los intereses sustantivos de la ACT, sino y el cumplimiento de las obligaciones éticas del abogado suscribiente. Dicha revisión y aprobación no constituye una dilación injustificada ni una falta de diligencia; por el contrario, responde a la necesidad de asegurar que las alegaciones fácticas y las posiciones jurídicas de la ACT que fueron sometidas al Tribunal reflejen con precisión la información y los intereses de ésta; en asuntos y controversias complejas, como las que presenta este caso, esa revisión y aprobación resulta particularmente importante y necesaria.

13. La prórroga solicitada fue breve y limitada a tres días (sábado, domingo y lunes feriado). Como indicamos, no existe evidencia de que la concesión de esos días adicionales a la ACT ocasionó algún perjuicio concreto, real o irreparable a la parte demandante. La mera demora inherente a una breve extensión de término no constituye, por sí sola, el tipo de perjuicio que justifique privar a la ACT de la oportunidad de presentar un memorando debidamente revisado y autorizado. La parte demandante intenta transformar una solicitud razonable y oportuna en una actuación impropia. Eso es incorrecto. Además, el mero hecho de solicitar tiempo adicional no constituye falta de diligencia. Por el contrario, demuestra respeto al Tribunal y al proceso judicial.

14. **Por otro lado, la exclusión total del memorando de derecho de la ACT es una sanción drástica contra la parte compareciente, la cual no debe ser impuesta en este caso, ya que este Foro tiene otras alternativas que son justas y menos onerosas para atender apropiadamente esta situación y proteger cualquier interés de la parte demandante.** Si la preocupación fuera genuinamente la equidad procesal, existen remedios menos drásticos que la exclusión total del memorando de la ACT. A esos efectos, este Tribunal puede conceder a la parte demandante la oportunidad para presentar una réplica o memorando suplementario. A nuestro juicio, para evitar un fracaso de la justicia, este Foro debe reconsiderar su determinación y aceptar el memorando de derecho de la ACT, el cual asistirá a este Tribunal en la adjudicación de las complejas controversias jurídicas de este caso.

15. Finalmente, el interés de la Justicia favorece que este Tribunal reconsidere su determinación y acepte el memorando de derecho de la ACT. Nuestro ordenamiento favorece que los casos se resuelvan en sus méritos y no mediante tecnicismos procesales, cuando ello sea compatible con una administración ordenada de la justicia. La controversia ante este Tribunal plantea asuntos jurídicos que merecen ser examinados con la mayor amplitud posible. La consideración del

memorando de la ACT permitirá al Tribunal contar con una discusión más completa de las cuestiones sometidas para adjudicación. **Negar la prórroga solicitada y excluir el memorando sometido por la ACT tiene el efecto práctico de privar al Tribunal de argumentos jurídicos relevantes para la correcta resolución del caso, sin que exista una justificación proporcional para ello.**

16. En conclusión, la parte demandante no ha demostrado perjuicio real, ventaja indebida, falta de diligencia ni circunstancia extraordinaria alguna que justifique la denegatoria de la prórroga solicitada, ni la exclusión del memorando de derecho de la ACT. Por el contrario, la prórroga solicitada fue breve y justificada, y la presentación del memorando de derecho de la ACT el 25 de mayo de 2026 responde a una necesidad legítima, no afecta sustancialmente los derechos de las demás Partes y promueve una adjudicación más completa e informada de las controversias ante este Honorable Tribunal.

17. Conforme a ello, la ACT solicita la reconsideración de las antes descritas determinaciones del 26 de mayo de 2026 de este Tribunal y, en su consecuencia, se autorice la prórroga solicitada y se acepte el memorando de derecho de la ACT.

POR TODO LO CUAL, se solicita respetuosamente a este Tribunal que declare Ha Lugar esta moción, reconsidere las aludidas determinaciones del 26 de mayo de 2026 de este Tribunal y, en su consecuencia, autorice la prórroga solicitada y acepte el memorando de derecho de la ACT.

En San Juan, Puerto Rico a 1 de junio de 2026.

CERTIFICO que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), el cual da aviso de forma simultánea a todos los abogados(as) de récord a sus respectivas direcciones de correo electrónico.

Respetuosamente sometido,

f/Francisco J. Mercado-Olivero
FRANCISCO J. MERCADO-OLIVERO
PO Box 194306
San Juan PR 00919
RUA Núm. 13,037
Email: fmercado@mmlawpr.com
Tel. 939-389-6067